

시정·경고·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 코로나19 한시적 장기요양급여 청구 부적정

2. 관계기관 : ㉠㉡·㉢㉣·㉤㉥·㉦㉧보훈요양원

3. 내 용

보훈요양원은 수급자 및 종사자 감염예방을 위한 급여제공 시 코로나19 관련 한시적 장기요양급여비용을 국민건강보험공단에 청구하여 지급받고 있습니다.

1) 종사자 ‘월 기준근무 시간’ 인정 특례에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

코로나19 관련 「한시적 장기요양급여비용 산정 지침」(종사자 ‘월 기준근무시간’ 인정 특례)에 따르면 종사자가 확진 또는 자가격리 된 경우 치료 또는 자가격리 기간 동안은 출근하지 않도록 조치하고 ‘유급병가’로 처리된 경우 근무시간(① 확진 시 : 완치 시 까지 1일 최대 8시간, ② 자가격리자 : 최대 14일, 1일 8시간)을 인정하며 시설 급여기관 및 주·야간보호기관 등이 시설장의 판단하에 ‘예방적 격리’ 또는 일부 종사자의 ‘적극적 업무배제’를 하는 경우 유급을 전제로 근무시간(월 최대 7일, 1일 8시간)을 인정하고 있습니다.

또한, 같은 지침에 따른 ‘예방적 격리’ 또는 일부 종사자의 ‘적극적 업무배제’를 시행한 경우 해당 기관은 사전에 반드시 지침에서 정한 ‘예방적 격리 운영 계획서’를 수립·작성하고 대체 인력운영 계획서, 동거가족 확인 등 증빙서류를 첨부하여 5년간 자체 보관하도록 정하고 있습니다.

따라서, 보훈요양원은 직원이 확진이나 자가격리 통보를 받은 경우에는 장기요양급여정보시스템의 종사자 근무내역을 ‘예외인정’으로 신고하여야 하며 ‘예방적 격리’ 및 ‘적극적 업무배제’를 시행한 경우에는 ‘예방적 격리’로 신고하고 안내 지침에 따른 증빙서류를 갖추어 적용일로 부터 5년간 보관하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 「한시적 장기요양급여비용 산정 지침」에 따른 종사자 ‘월 기준근무 시간’ 인정 특례와 관련한 장기요양정보시스템 종사자 근무내역 신고 현황 및 직원 **△△ 현황을 점검한 결과 [표 1]과 같이 ‘예방적 격리 운영 계획서’를 사전에 계획 수립·작성하지 아니하거나 관련 증빙이 부적정하게 △△되고 ‘예방적 격리’ 일자가 통합경영정보시스템의 ** 현황과 상이하게 신고 된 것이 확인되었습니다.

[표 1] 요양원별 종사자 ‘월 기준근무 시간’ 인정 특례 관련 확인 내역

구분	●●	■■	○○	▣▣

※ 요양원별 ‘예방적 격리운영 계획서’ 미작성자 및 착오신고 세부 내역 [별첨]자료 참고

2) 코로나19 한시적 장기요양급여의 종사자 지원금 지급에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

보건복지부에서는 코로나19 장기화에 따른 선제적 검사 의무화 등 방역강화 지원 및 피해 확산방지를 위해 추가 발생 비용을 지원하는 등 '20년 2월부터 현재 까지 한시적 급여비용 산정 지침 3종을 마련·지원하고 있으며, 이 중 6개 항목에 대하여 [표 2]와 같이 장기요양기관에서는 종사자에게 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 2] 코로나19 한시적 급여비용 산정지침 및 종사자에게 지급해야 하는 항목

한시적 장기요양급여비용 산정지침	① 코호트 격리시설 운영지원을 위한 「한시적 장기요양급여비용 산정 지침」 ② 요양시설 코로나-19 선제검사 등 「장기요양기관 방역 지원을 위한 한시적 급여비용 산정 지침」 ③ 코로나19 관련 「한시적 장기요양급여비용 산정 지침」
장기요양기관 종사자에게 지급해야 하는 6개 항목	① 코호트 격리 요양시설 추가 급여비용 ② 코호트 격리 요양시설 간호사 주사 비용 지원 ③ 종사자 검체채취 지원금 ④ 수급자 검체채취 지원금 ⑤ 입소형 시설 종사자 감염예방 수당 ⑥ 확진 종사자 업무 공백 발생에 대한 입소형 시설지원

※ (MBC, '22.9.29.) 코호트 격리 요양시설에 정부가 지급한 종사자 수당 미지급 사례 보도

또한, 요양시설 코로나19 선제검사 등 「장기요양기관 방역 지원을 위한 한시적 급여비용 산정 지침」(8차)에 따르면 장기요양기관은 종사자 및 수급자의 검체채취 지원금청구와 관련하여 (‘검사△△(의뢰)대장(붙임-1)’ , ‘보건소에 검체 채취 의뢰한 내용 등 증빙서류(수령증)’)를 반드시 5년간 보관하도록 하는 등 한시적 급여비용 청구와 관련된 작성 서류 및 증빙 △△를 철저히 하도록 안내하고 있습니다.

따라서 보훈요양원은 방역강화 및 피해 확산방지를 위해 추가 발생 된 비용을 건강보험공단에게 청구하고, 종사자에게 주도록 지급된 지원금은 해당 직원에게 수당으로 즉시 지급하고 관련 제반 증빙 서류를 5년간 보관·△△하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉠·㉡㉡·㉢㉢보훈요양원에서는 [표 3]과 같이 건강보험공단으로부터 지급된 종사자 지원금 ###천원(㉠㉠ ##천원, ㉡㉡ ##천원, ㉢㉢ ##천원)이 해당 직원들에게 미지급 되었으며, ㉠㉠·㉢㉢보훈요양원에서는 종사자 및 수급자 검체채취 지원금 청구와 관련된 검사△△대장에 검체채취자, 채취장소 등 일부 정보가 누락 되고 증빙서류를 일괄 수합·△△하지 않는 등 △△가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 한시적 장기요양급여비용 종사자 지원금 미집행 내역

구분		종사자 검체채취 지원금	수급자 검체채취 지원금	업무공백 발생에 대한 입소형 시설지원
●●				
○○				
■				

3) 코로나19 한시적 장기요양급여 청구 누락에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

「한시적 장기요양급여비용 산정 지침」에 따르면 코로나19 장기화에 따른 방역 강화, 선제적 진단검사 의무화 및 장기요양기관 내 피해 확산방지 조치를 지원하기 위한 한시적 급여비용을 급여제공 월 기준 익월 20일 이후부터 청구할 수 있으며 급여제공 월 기준 3개월 이내에 청구하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원은 지침에서 정한 기준에 따라 급여제공 월 기준 3개월 이내에 한시적 방역지원금을 청구하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈요양원에서는 [표 4]와 같이 청구 기한 내 한시적 장기요양 급여비용의 청구가 누락되어 신속항원 키트 구매비용 등 방역지원비 ###천원을 보전받지 못한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] ■■보훈요양원 한시적 장기요양급여비용 청구 누락 현황

구분	지침 주요내용	청구 누락 내역	
		금액	대상기간

4. 관계기관 의견 : ○●·■■·■■보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△이사, ■■보훈요양원장은

- “3)” 과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

○ △△이사, ○●·■■·○○·■■보훈요양원장은

- “1)” 과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ○●·○○·■■보훈요양원장은

- “2)” 와 관련하여 종사자 지원금 #####원을 산정 지침에 따라 요양원별 지급 방안을 마련하여 해당 직원에게 지급하시기 바랍니다. (시정)

○ ○●·■■·○○·■■보훈요양원장은

- “1)” , “2)” 와 관련하여 착오 신고된 종사자 근무내역을 정정 신고하시고, 근무표 작성·△△ 담당자는 사전 예방적 격리운영 계획서, 대체인력 운영 계획서, 검체채취 △△대장 등 지침에 따른 서류의 작성 및 증빙 △△에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	△△기간	현근무처	비고
●●보훈요양원						
●●보훈요양원						
■ ■보훈요양원						
■ ■보훈요양원						
◎◎보훈요양원						
◎◎보훈요양원						
▣▣보훈요양원						
▣▣보훈요양원						
▣▣보훈요양원						
▣▣보훈요양원						